

بسم الله الرحمن الرحيم

لما كانت الإدارة العامة للتحقيقات تختص بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جرائم الجرح وفق المادة ٢/٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، وقد طرأت على تلك الجرائم بعض التعديلات وأستحدثت جرائم تم تجريمها وفق قانون الجراء والقوانين المكملة ولم يكن معاقباً على ارتكابها في السابق .

وكان لزاماً علي التصدي لهذه الجرائم وعليه قمت بإعداد هذا العمل المتواضع ليكون بين يدي زملائي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وذوي الشأن والباحثين ، حتى يتمكنوا من الوصول إلى نصوص التجريم في الجرائم الواردة وصفاً في هذا العمل بشكل ميسر ، سائلاً المولى العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا .

أ/ عبدالله عبدالرسول الخضير
محقق أ - عضو الإدارة العامة للتحقيقات

تتضمن القائمة جنحاً عامه وبعض الجنح الخاصة والتي تختص بها الإدارة العامة للتحقيقات

م	الجريمة	النص المجرم
١	الشروع في جريمة	٤٥ من قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠
٢	تخريب أو إتلاف أو تدنيس مكان معد لإقامة شعائر دينية أو الإخلال بالاحترام الواجب لهذا الدين أو الإخلال بالهدوء الواجب لإقامة شعائر دينية أو التعدي على شخص موجود في هذا الاجتماع	١٠٩ من قانون الجزاء
٣	انتهاك حرمة مكان معد لدفن الموتى أو حفظ رفاتهم أو لإقامة مراسيم الجنائز أو انتهاك حرمة ميت	١١٠ من قانون الجزاء
٤	السخرية أو التحقير أو التصغير لدين أو مذهب ديني ، وذلك بالطرق العلنية	١١١ من قانون الجزاء
٥	التحريف عمداً في كتاب مقدس في عقيدة دين من الأديان على نحو يغير من معناه ونشره .	١١٣ من قانون الجزاء
٦	استعمال السلطة الوظيفية لمجرد الإضرار بالأفراد.	١٢٠ من قانون الجزاء
٧	انتحال صفة موظف عام	١٢٦ من قانون الجزاء
٨	اتخاذ زي أو علامة تتميز بها طائفة من الموظفين	١٢٧ من قانون الجزاء
٩	الهروب بعد القبض القانوني	١٢٨ من قانون الجزاء
١٠	الإهمال في حراسة مقبوض عليه أو محبوس	١٣٠ من قانون الجزاء
١١	تمكين مقبوض عليه أو محبوس من الهرب	١٣١ من قانون الجزاء
١٢	إخفاء شخص صادر بحقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه	١٣٢ من قانون الجزاء
١٣	العلم بوقوع جناية أو جنحة وأعان الجاني على الفرار من وجه القضاء أو أخفى أدلة الجريمة	١٣٣ من قانون الجزاء
١٤	إهانة موظف عام بالقول أو بالإشارة أثناء أو بسبب عمله	١٣٤ من قانون الجزاء
١٥	التعدي على موظف عام أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء أو بسبب عمله .	١٣٥ من قانون الجزاء
١٦	أدلاء بيانات كاذبة أمام إحدى الجهات القضائية	١٣٦ من قانون الجزاء
١٧	إكراه شاهد على عدم أداء الشهادة أو إكراهه على أداء الشهادة زوراً	١٣٨ من قانون الجزاء
١٨	إدلاء بيانات كاذبة أمام جهة غير قضائية	١٣٩ من قانون الجزاء
١٩	الامتناع بغير عذر مقبول عن أداء الشهادة أمام القضاء بعد تكليفه بذلك	١٤٠ من قانون الجزاء
٢٠	إتلاف محرر معد ليقدم أمام جهة قضائية أو كان مفيد تقديمه كبينة ، في أية إجراءات قضائية	١٤١ من قانون الجزاء
٢١	الامتناع عن الحضور دون عذر مقبول أمام موظف ذي اختصاص قضائي ، رغم تكليفه بذلك .	١٤٢ من قانون الجزاء
٢٢	الامتناع عن إبلاغ السلطات العامة أو الأشخاص المهددين رغم علمه بوجود مشروع لارتكاب جريمة قتل أو حريق أو سرقة	١٤٣ من قانون الجزاء
٢٣	الامتناع عمداً عن تقديم المساعدة لشخص يهدده خطر جسيم في نفسه و في ماله ، وكان قادراً على مساعدته	١٤٤ من قانون الجزاء
٢٤	إبلاغ الموظف المختص بالإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم متضمناً إسناد واقعة تستوجب العقاب إلى شخص لم تصدر منه وهو عالم بعدم صحة البلاغ ((البلاغ الكاذب))	١٤٥ من قانون الجزاء
٢٥	إزعاج السلطات العامة بإخبارهم عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها	١٤٥ مكرر من قانون الجزاء مضافة بالقانون ٦٢ لسنة ١٩٧٦

اعدد محقق(أ) عبدالله عبدالرسول الخضير

م	الجريمة	النص المجرم
٢٦	محاولة شخص وهو سيء القصد حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون أو الامتناع عن اتخاذ إجراءات يقضي بها القانون	١٤٦ من قانون الجزاء
٢٧	فض ختماً وضع لحفظ الأوراق أو الأشياء في أمكنه بناءً على حكم أو أمر قضائي أو إداري ، وكان ذلك عمداً	١٤٨ من قانون الجزاء
٢٨	سبق الإصرار والترصد	١٥١ من قانون الجزاء
٢٩	قتل الزوجة أو الابنة أو الأم أو الأخت حال تلبسها بالزنا أو قتل من يزني بها أو قتلها معاً	١٥٣ من قانون الجزاء معدله بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٦٠م
٣٠	القتل الخطأ	١٥٤ من قانون الجزاء
٣١	اعتبار المولود إنساناً يمكن قتله	١٥٥ من قانون الجزاء
٣٢	عدم اعتبار الشخص بأنه قتل إنساناً إذا لم يمت المجني عليه خلال سنه من وقوع سبب الوفاة	١٥٦ من قانون الجزاء
٣٣	التحريض أو المساعدة أو الاتفاق مع شخص على الانتحار ، وانتحر نتيجة ذلك.	١٥٨ من قانون الجزاء
٣٤	الضرب على نحو محسوس	١٦٠ من قانون الجزاء
٣٥	تعدي خفيف	١٦٣ من قانون الجزاء
٣٦	التسبب بجرح شخص بغير قصد (الإصابة الخطأ)	١٦٤ من قانون الجزاء
٣٧	استعمال القسوة بغير مقتضى تجاه حيوان أليف أو مأسور سواء بقتله أو بضربه أو بجرحه أو بجعله يعمل عملاً لا يطيقه .	١٦٥ من قانون الجزاء
٣٨	الامتناع عمداً أو الإهمال عن رعاية شخص عاجز على أن يحصل لنفسه على ضرورات الحياة مما أدى إلى وفاته أو إصابته بأذى	١٦٦ من قانون الجزاء
٣٩	امتناع رب الأسرة عن رعاية صغير من خلال عدم تزويده بضروريات المعيشة ، مما أدى إلى وفاته أو إصابته بأذى .	١٦٧ من قانون الجزاء
٤٠	عدم اخذ الحيطة الواجبة لدرء خطر حيوان أو آلات ميكانيكية من قبل المكلف بحراستها ، مما أدى إلى وفاة شخص أو إصابته بأذى .	١٦٩ من قانون الجزاء
٤١	الإهمال أو عدم اتخاذ العناية المعقولة للمحافظة على شيء موجود تحت حراسته مما نشأ عنه خطر للأشخاص أو للأشياء في طريق عام أو خط ملاحه أو مطار	١٧٢ من قانون الجزاء
٤٢	التهديد بإنزال ضرر بالنفس أو بالسمعة أو بالمال ، والتهديد بالقتل	١٧٣ من قانون الجزاء
٤٣	إعداد أو بيع أو عرض أو التصرف في مواد من شأنها أن تستعمل في إحداث الإجهاض	١٧٧ من قانون الجزاء
٤٤	القبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون أو بغير مراعاة الإجراءات التي يقرها	١٨٤ من قانون الجزاء
٤٥	مواقعه امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ولم تكن محرماً منه	١٩٤ من قانون الجزاء معدله بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦م
٤٦	إتيان فعل أو إشارة مخلة بالحياء في مكان عام ، أو التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور	١٩٨ من قانون الجزاء معدله بالقانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٧م
٤٧	فعل فاضح غير علني مع امرأة دون رضاها	١٩٩ من قانون الجزاء
٤٨	تحريض ذكر أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة	٢٠٠ من قانون الجزاء
٤٩	الاعتماد في الحياة علي التكسب من ممارسة الفجور والدعارة	٢٠٢ من قانون الجزاء

م	الجريمة	النص المجرم
٥٠	التحريض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة ، أو طباعة أو بيع أو توزيع أو عرض صوراً أو رسومات أو نماذج أو أي شيء يخل بالحياء	٢٠٤ من قانون الجزاء معدلة بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤م
٥١	المقامرة في مكان عام أو إدارة محل عام لألعاب القمار أو تنظيم اللعب	٢٠٥ من قانون الجزاء
٥٢	جلب أو استيراد أو صنع الخمر أو شرباً مسكراً بغير قصد الإتجار أو الترويج	٢/٢٠٦ من قانون الجزاء معدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣م
٥٣	بيع أو شراء أو تناول أو قبول التنازل أو الحيازة بأي صورة بقصد الإتجار أو الترويج خمرأ أو شرباً مسكراً	٢٠٦ مكرر أ من قانون الجزاء مضافة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤م
٥٤	تعاطي الخمر أو الشراب المسكر في مكان عام أو في نادي خاص ، وكل من وجد في حالة سكر بين وكل من اقلق الراحة بسبب تناول الخمر	٢٠٦ مكرر ب من قانون الجزاء مضافة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤م
٥٥	العود في قضايا الخمر فيما عدا المنصوص عليها بكل مادة على حدا	٢٠٦ مكرر ج من قانون الجزاء مضافة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤م
٥٦	إسناد واقعة تستوجب عقاب من نسبت إليه أو تؤذي سمعته وذلك في مكان عام أو مسمع أو مرأى من آخرين (القذف العلني)	٢٠٩ من قانون الجزاء
٥٧	سب شخص على نحو يخدش شرفه أو اعتباره وذلك في مكان عام أو على مرأى أو مسمع من آخرين (السب العلني)	٢١٠ من قانون الجزاء
٥٨	بيع أو عرض بقصد البيع مواد تحمل عبارات أو رسوم أو صور أو علامات مكتوبة أو مطبوعة أو تحمل تسجيلات لأقوال يعد نشرها أو إبدائها قذفاً أو سباً	٢١١ من قانون الجزاء
٥٩	السب والقذف الغير علنيين دون استقزاز سابق	٢١٢ من قانون الجزاء
٦٠	تعريف السرقة	٢١٧ من قانون الجزاء
٦١	سرقة شيء مفقود بنية امتلاكه	٢١٨ من قانون الجزاء
٦٢	عقوبة السرقة المبينة بالمواد ٢١٧ - ٢١٨ من قانون الجزاء	٢١٩ من قانون الجزاء
٦٣	قتل حيوان مملوك للغير بقصد الاستيلاء على جثته .	٢٢٠ من قانون الجزاء
٦٤	الظروف المشددة في جريمة السرقة .	٢٢١ من قانون الجزاء
٦٥	إقراض بربراً فاحش .	٢٣٠ من قانون الجزاء
٦٦	النصب	٢٣١ من قانون الجزاء
٦٧	عقوبة النصب	٢٣٢ من قانون الجزاء
٦٨	حمل شخص عن طريق التدليس على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق أو حمله على إتلاف في هذا السند أو تحرير ورقة به أو تعديله .	٢٣٣ من قانون الجزاء
٦٩	الظروف المخففة للعقوبة في جريمة النصب .	٢٣٤ من قانون الجزاء
٧٠	إيهام المشتري أو المرتهن بأنه كسب من البيع أو الرهن حقوقاً أكثر أو اكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت إليه فعلاً .	٢٣٨ من قانون الجزاء
٧١	الحصول بطرق التدليس على جواز سفر أو ترخيص أو شهادة يوجب القانون الحصول عليها .	٢٣٩ من قانون الجزاء
٧٢	خيانة الأمانة	٢٤٠ من قانون الجزاء

إعداد محقق (أ) / عبدالله عبدالرسول الخضير

م	الجريمة	النص المجرم
٧٣	شرط طلب المجني عليه على تحريك الدعوى الجزائية في جريمة السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الأمانة ، إذا كانت ضد زوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه .	٢٤١ من قانون الجزاء
٧٤	تناول أطعمة أو أشربه في محال معده لذلك أو شغل غرفه في فندق وهو يعلم انه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة .	٢٤٢ من قانون الجزاء
٧٥	وضع النار في شئ مملوك له أو لغيره دون قصد " حريق بإهمال "	٢٤٨ من قانون الجزاء
٧٦	إتلاف مال منقول أو ثابت مملوك للغير أو جعله غير صالح للاستعمال.	٢٤٩ من قانون الجزاء
٧٧	إتلاف سند مثبت لحق أو على سجل يأمر القانون بإعداده .	٢٥٠ من قانون الجزاء
٧٨	قتل أو تسميم أو جرح حيوان مملوك للغير ، عمداً وبدون مقتضى	٢٥٣ من قانون الجزاء
٧٩	دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه	٢٥٤ من قانون الجزاء
٨٠	دخول مكان مسكون أو معد للسكنى دون رضا حائزه بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه .	٢٥٥ من قانون الجزاء
٨١	حيازة عقار بغير حق استعمال العنف لمنع الحائز القانوني من وضع يده عليه .	٢٥٦ من قانون الجزاء
٨٢	تعريف التزوير	٢٥٧ من قانون الجزاء
٨٣	عقوبة التزوير	٢٥٨ من قانون الجزاء
٨٤	استعمال محرر مزور من الغير وهو عالم بذلك	٢٦٠ من قانون الجزاء
٨٥	استعمال محرر فقد قوته القانونية	٢٦١ من قانون الجزاء
٨٦	خيانة أمانة ورقة ممضاة أو مختومة على بياض	٢٦٢ من قانون الجزاء
٨٧	تقليد أو تزوير ختم لأحد الأفراد أو قلد أو زور الطوابع بقصد استعمالها في التداول	٢٧٦ من قانون الجزاء
٨٨	التعامل في طوابع مقلده أو مزوره على أي نحو وهو عالم بذلك	٢٧٧ من قانون الجزاء
٨٩	إزالة الألفاظ أو العلامات الموضوعة على طابع استعمال من قبل والداله على سبق استعماله بقصد استعماله في التداول من جديد	٢٧٨ من قانون الجزاء
٩٠	استعمال طابع سبق استعماله وهو عالم بذلك دون أن يزيل الألفاظ أو العلامات الدالة على سبق استعماله	٢٧٩ من قانون الجزاء
٩١	الطيران فوق الكويت بغير ترخيص أو اخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع ، أو دخول حصن أو إحدى المنشآت العسكرية ، أو أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها بقصد التخريب أو الإضرار	١٦ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والمعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٧
٩٢	الإهمال أو التقصير في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو إشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة وذلك في زمن الحرب	١٩ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠
٩٣	تحريض أو مساعدة احد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على الفرار من الخدمة فتم الفرار بناء على ذلك	٢٧ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠
٩٤	إيواء أو المساعدة على اختفاء احد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة وهو يعلم بأنه فار من الخدمة	٢٨ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠
٩٥	إهانة العلم الوطني أو علم دولة غير معادية سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء	٣٣ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠

إعداد محقق (أ) // عبدالله عبدالرسول الخضير

م	الجريمة	النص المجرم
٩٦	الاشتراك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل الغرض منه ارتكاب جرائم أو الإخلال بالأمن العام .	٣٤ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٠
٩٧	إحتجاز أجور العمال كلها أو بعضها بغير مبرر عملوا عملاً للدولة أو لإحدى الهيئات العامة ، وكان ذلك من قبل موظف عام .	٤٩ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٠
٩٨	دخول مسكن احد الأفراد بغير رضائه وفي غير الأحوال المبينة في القانون ، وكان ذلك من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اعتماداً على وظيفته .	٥٥ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٠
٩٩	استعمال القسوة مع الناس اعتماداً على الوظيفة مما أحدث ألاماً بأبدانهم أو اخل بشرفهم .	٥٦ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٠
١٠٠	موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اوجب على الناس عملاً في غير الحالات التي يجيزها القانون أو استخدام أشخاص في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون .	٥٧ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٠
١٠١	إكراه احد الأفراد على بيع ماله أو التصرف فيه أو أن ينزل عن حق له سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة غيره ، وكان ذلك من قبل موظف عام .	٥٨ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٠
١٠٢	الامتناع عن تبليغ جهات الشرطة أو التحقيق عن جريمة شهد بها أو علم بها	١٤ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠
١٠٣	تخلف شاهد عن الحضور في الموعد المحدد في الأمر بالحضور .	٢١ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
١٠٤	تخلف شخص عن الحضور في الموعد المحدد في التعهد بالحضور والمحدد من قبل المحكمة أو المحقق .	٢٢ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
١٠٥	نقل حيازة الأسلحة والذخائر إلى حيازة شخص آخر دون صدور ترخيص للوائح الجديد / عدم إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية بفقد السلاح أو سرقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك / عدم إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية عن وفاة حائز السلاح ، من قبل من يعلم من ورثته بوجود هذا السلاح ، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه بذلك/ استخدام سلاح أو ذخيرة مرخصة في المناطق السكنية أو المعدة للسكن والشاليهات ، أو في مناطق التجمعات كالحفلات والمخيمات ، أو في المناطق الصناعية ، أو في المناطق النفطية ، أو في منطقة يحددها وزير الداخلية / عدم إتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على سلامة الأرواح والأموال أثناء نقلها أو تخزينها أو أصلاحها من قبل شخص مرخص له بتصنيع أو إصلاح أو بالإتجار أو باستيراد الأسلحة والذخائر / نقل الأسلحة من جهة إلى أخرى بدون إذن من وزير الداخلية أو من يفوضه وعدم بيان كمية الأسلحة أو الذخائر من المأذون بنقلها ونوعها والجهة المنقول إليها واسم الراسل والمرسل إليه والناقل وخط السير وأية شروط أخرى تفرضها الجهات المختصة للحفاظ على الأمن العام	٢٢ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ١٣ لسنة ١٩٩١ >> مخالفة أحكام المواد رقم ٢٠، ٧، ٨، ١٣، ١٩/٣، ٢٠ من القانون اعلاه <<

إعداد محقق (أ) // عبدالله عبدالرسول الخضير

م	الجريمة	النص المجرم
١٠٦	حمل الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصة في المؤتمرات والاجتماعات العامة ، أو في الموانئ والمطارات ، أو في الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية ، أو في أي مكان آخر يحدده وزير الداخلية	٢٣ من قانون الأسلحة والذخائر >> مخالفة أحكام المادة ١٤ من ذات القانون <<
١٠٧	عدم إنشاء دفترين يفرض القانون إنشائهما يخص احدهم رقم التسلسل عن كل ما لديه من أسلحة والجهات الواردة منها وما يميزها من بيانات ، والأخر يخص ما يباع منها أو يستصلح واسم المشتري وبياناته ، وذلك من قبل شخص مرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر .	٢٥ من قانون الأسلحة والذخائر >> مخالفة أحكام المادة ١٨ من ذات القانون <<
١٠٨	(١) قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها . (٢) قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر. (٣) عدم إبلاغ الشرطة أو الإسعاف بالحادث فور وقوعه من قبل قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص وعدم الوقوف أو عدم ترك السيارة في مكان الحادث أو ارتكاب فعل مخالف للأداب العامة في المركبة. (٤) إصلاح مركبة تكون ناجمة عليها آثار حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك من قبل ورش إصلاح السيارات أو عمل حفريات بالطريق أو إشغال أو عمل تعديل بها أو وضع أشياء تسبب عرقلة بحركة المرور بدون إذن من الإدارة العامة للمرور . (٥) قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بتغيير بعض أو كل أرقام لوحاتها . (٦) تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في احد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد للحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها .	٣٣ من المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور والمعدلة بالقانون ٢٥ لسنة ٢٠٠١
١٠٩	(١) تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة . (٢) إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح . (٣) قيادة مركبة بعكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية .	٣٣ مكرر من قانون المرور والمضافة بالقانون ٥٢ لسنة ٢٠٠١
١١٠	(١) التسبب بوقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة . (٢) استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة . (٣) تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة. (٤) قيادة مركبة آلية خالية من المكابح أو كانت مكابحها أو احداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال . (٥) تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة بأسمه أو حائزها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون .	٣٤ من قانون المرور والمعدلة بالقانون ٥٢ لسنة ٢٠٠١

إعداد محقق (أ) // عبدالله عبدالرسول الخضير

م	الجريمة	النص المجرم
١١١	(١) قيادة مركبة آليه دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة بأسمه أو حائزها (٢) قيادة مركبة آليه تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من قبل الإدارة العامة للمرور (٣) قيادة مركبة آليه بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح (٤) الامتناع في تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر لرجال الشرطة عند طلبها (٥) مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها أو وزنها (٦) قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطرق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطراً على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداهما غير صالحة للاستعمال (٧) استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات تنبيه أو أية أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانوناً ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها (٨) إلحاق ضرر أو تلفيات بالعلامات المرورية والإشارات الضوئية وأجهزة الضبط والمراقبة أو تغير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها (٩) السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة (١٠) الوقوف بالمركبة ليلاً في الطرق السريعة غير المضاعة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر بدون عذر مقبول (١١) استعمال الأنوار العالمية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها / (١٢) عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية أو السير على كتف الطريق (١٣) الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير (١٤) قيادة مركبة آليه بدون وثيقة تأمين إجبارية سارية المفعول (١٥) عدم إخطار الإدارة العامة للمرور خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل لإقامة المدون بسجلاتها أو بفقد إجازة تسيير المركبة الآليه أو بتلفها أو عدم إعادة الإجازة الأصلية للإدارة العامة للمرور بعد إيجادها أو عدم الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور قبل إجراء تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو لونها أو استبدال جزء جوهري بها .	٣٥ من قانون المرور والمعدلة بالقانون ٥٢ لسنة ٢٠٠١

م	الجريمة	النص المجرم
١١٢	(١) مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة للحد الأقصى لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي اجر أكثر من المقرر (٢) ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو قيادتها (٣) مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية " الهوائية " لقواعد المرور (٤) قيادة مركبة آليه مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح يلزمه القانون (٥) قيادة مركبة آليه بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطرق (٦) قيادة مركبة آليه دون إضاءة الأنوار اللازمة (٧) ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها (٨) عدم ربط حزام الأمان (٩) الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين (١٠) سماح قائد المركبة الآليه بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها (١١) قيادة مركبة آليه فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة (١٢) مخالفة تعليمات أو أوامر أو إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور (١٣) تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات .	٣٦ من قانون المرور والمعدلة بالقانون ٥٢ لسنة ٢٠٠١
١١٣	مخالفة أي حكم من أحكام قانون المرور أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له .	٣٧ من قانون المرور والمعدلة بالقانون ٥٢ لسنة ٢٠٠١
١١٤	قيادة أو محاولة قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية .	٣٨ من قانون المرور والمعدلة بالقانون ٥٢ لسنة ٢٠٠١
١١٥	العود في جرائم المرور فيما لم يرد بشأنه نص خاص .	٤٠ من قانون المرور والمعدلة بالقانون ٥٢ لسنة ٢٠٠١
١١٦	(١) إدخال أو محاولة إدخال إلى السجن بأية طريقة ، شيئاً على خلاف القوانين واللوائح . (٢) إدخال أو إخراج رسائل من السجن على خلاف النظام المقرر . (٣) إعطاء شيئاً ممنوعاً لمسجون أثناء نقله من جهة إلى أخرى . (٤) ارتكاب احد الجرائم السابقة من احد موظفي السجن أو من احد المكلفين بحراسة المسجونين .	١٠٢ من قانون تنظيم السجون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢
١١٧	مخالفة أحكام قانون الدفاع المدني والقرارات المنفذة له .	١٥ من قانون الدفاع المدني لسنة ١٩٧٩
١١٨	(١) المجاهرة في الأماكن العامة بالإفطار في نهار رمضان . (٢) الإجبار أو التحريض أو المساعدة على المجاهرة بالإفطار .	١ من قانون المجاهرة بالإفطار في رمضان ٤٤ لسنة ١٩٦٨

إعداد محقق (أ) // عبدالله عبدالرسول الخضير

م	الجريمة	النص المجرم
١١٨	(١) المجاهرة في الأماكن العامة بالإفطار في نهار رمضان . (٢) الإكثار أو التحريض أو المساعدة على المجاهرة بالإفطار .	١ من قانون المجاهرة بالإفطار في رمضان ٤٤ لسنة ١٩٦٨
١١٩	كل عضو من أعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وكل عامل في البيئة ، خالف أحكام المادة رقم ٥ من هذا القانون .	٦٦ من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ٣٧ لسنة ٢٠١٤
١٢٠	نشر أو إشاعة مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو أرقام بتسجيلها دون سند قانوني .	٦٧ من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
١٢١	(أ) تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها ، قاصداً ذلك . (ب) التسبب في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها بسبب الإهمال .	٦٨ من قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
١٢٢	استخدام أو المساعدة في استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم .	٦٩ من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
١٢٣	(أ) الإساءة عمداً لاستعمال وسائل الاتصالات الهاتفية . (ب) الإقدام بأي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للأداب أو نقل خبراً مختلفاً بقصد إثارة الفزع . (ج) تعمد الإساءة أو التشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصالات أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صوراً منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالأداب العامة لأشخاص آخرين . (د) القيام عن طريق أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور المبيّنة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالأداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت .	٧٠ من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
١٢٤	اعتراض أو إعاقة أو تحوير أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو تشجيع الغير على القيام بهذا العمل .	٧١ من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
١٢٥	كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلية .	٧٢ من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
١٢٦	(أ) إنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكات اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لإحكام هذا القانون . (ب) إنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات خاصة خلافاً لإحكام هذا القانون .	٧٣ من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
١٢٧	استخدام شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكة مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر .	٧٤ من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات

إعداد محقق (أ) / عبدالله عبدالرسول الخضير

م	الجريمة	النص المجرم
١٢٨	(أ) التعمد بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها . (ب) التعمد باستخدام موجات راديوية باستثناء الموجات الراديوية التي لا تحتاج إلى تراخيص .	٧٥ من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
١٢٩	إدخال أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة ٣٠ من هذا القانون .	٧٦ من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
١٣٠	ادخل إلى الدولة أو تاجر أو احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانات مصنعه غير صحيحة خلافاً لأحكام المواد ٤٣ - ٤٥ من هذا القانون .	٧٧ من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
١٣١	حيازة أو استعمال أجهزة التصنت أيا كان نوعها .	٧٨ من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
١٣٢	الاحتفاظ أو تشغيل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون .	٧٩ من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
١٣٣	مسئولية الشخص الاعتباري الجنائية إذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .	٨٣ من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
١٣٤	١- الإهمال في تقديم الاحتياجات الأساسية للطفل من قبل احد والديه أو الشخص الذي يقوم برعايته في مجالات : الصحة ، التعليم ، التطور العاطفي ، المسكن ، والظروف الحياتية الآمنة ، مما يؤدي إلى الإخفاق في الرقابة المناسبة وحماية الطفل من الأذى والذي يؤثر على تطوره الجسدي والعقلي العاطفي والاجتماعي والأخلاقي . ٢- الإساءة الجسدية : التعدي على الطفل الذي ينتج عنه أذية جسدية "الضرب ، الهز ، الركل ، العض ، الحرق ، الخنق ، التسميم" . ٣- الإساءة النفسية "العاطفية" سلوك تدميري للنفس يقوم به المعتدي على الطفل . ٤- الإساءة الجنسية : تعرض الطفل لأي أنشطة أو سلوكيات جنسية من ممارسات الراشدين من قبل شخص بالغ وتشمل ... التحرش اللفظي .	٧١ - ٩١ من قانون حقوق الطفل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥
١٣٥	منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية	٧٢ - ٨٩ من قانون حقوق الطفل
١٣٦	عدم المحافظة على سلامة الطفل الذي لم يتجاوز عمره عشرة سنوات أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان أو إبقائه في المقاعد الخلفية ، وذلك من قبل قائد المركبة ، أو إصابة الطفل بسبب عدم جلوسه في المقاعد الخلفية وربط حزام الأمان ويعتبر ناتج عن إهمال قائد المركبة .	٧٤ من قانون حقوق الطفل
١٣٧	نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنوعات فنية مرئية أو مسموعة أو الكترونية خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف .	٨٧ من قانون حقوق الطفل
١٣٨	استيراد أو إصدار أو إنتاج أو إعداد أو عرض أو طباعة أو ترويج أو حيازة أو بث أي أعمال إباحية شارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل .	٨٨ من قانون حقوق الطفل

إعداد محقق (أ) // عبدالله عبدالرسول الخضير

م	الجريمة	النص المجرم
١٣٩	مضاعفة العقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت على الطفل من أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .	٩٤ من قانون حقوق الطفل
١٤٠	عدم تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بالمنشأة أو عدم تشغيلها طوال اليوم وذلك من قبل مالك المنشأة أو المسئولين في إدارتها .	٢ - ١١ من قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية رقم ٦١ لسنة ٢٠١٥
١٤١	عدم الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة مائة وعشرون يوماً ، أو إجراء تعديلات على تلك التسجيلات أو عدم إتلاف التسجيلات مباشرة بعد إنتهاء تلك المدة .	٥ - ١٢ من قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
١٤٢	تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها دون موافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة.	٦ - ١٢ من قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
١٤٣	عدم إجراء الصيانة للكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها بصفة دورية ومستمرة لضمان حسن أدائها لأغراضها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية .	٧ - ١١ من قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
١٤٤	تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم أو غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالون النسائية أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية .	٩ - ١٢ من قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
١٤٥	عدم وضع إشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة ، على أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية .	٤ - ١٣ من قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
١٤٦	الاشتغال بالمحاماه دون أن يكون مأذونا له بذلك	٤٦ من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
١٤٧	مغادرة أو عودة شخص كويتي الجنسية من والي الكويت دون أن يكون حاملاً لجواز سفر	٢٠-١ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٧ بشأن تعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر رقم ١١ لسنة ١٩٦٢
١٤٨	مغادرة الكويت أو العودة إليها من غير الأماكن المخصصة لذلك أو من غير التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه بذلك	٢٠-٤ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٧ بشأن تعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر رقم ١١ لسنة ١٩٦٢
١٤٩	عدم استخراج الوثيقة التي تمنحها وزارة الداخلية لبحارة السفن وهيئة قيادة الطائرات والتي تحل محل جواز السفر	٢٠-٣ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٧ بشأن تعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر رقم ١١ لسنة ١٩٦٢

إعداد محقق (أ) / عبدالله عبدالرسول الخضير

م	الجريمة	النص المجرم
١٥٠	مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .	١/١٧ من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل المادة ١٧ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية
١٥١	١ - عزل المناطق التي تظهر فيها حالات مرضية عزلاً تاماً وعدم السماح بالدخول إليها أو الخروج منها بأية وسيلة إلا لمن ترخص لهم وزارة الصحة العامة بذلك . ٢ - منع التجول في بعض المناطق للمدة اللازمة لإجراء التطعيم الإجباري العام للسكان أو غير ذلك من الإجراءات . ٣ - تخويل أطباء الصحة العامة والمعاونين الصحيين وأفراد الهيئة التمريضية وغيرهم ممن يعينهم وزير الصحة العامة دخول المساكن في أي وقت للبحث عن المرض وعزلهم وإجراء التطعيم والتطهير وغير ذلك من إجراءات الصحة الوقائية اللازمة . ٤ - تكليف الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والموظفين الفنيين والإداريين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص بالعمل في مكافحة الوباء . ٥ - إتلاف المأكولات والمشروبات وتطهير الملابس والأدوات والأثاث وغيرها من الملوثات أو المشتبه في تلوثها وإغلاق المحلات العامة التي يحتمل أن تكون مصدراً للعدوى وإبعاد العاملين في هذه المحلات والباعة المتجولين عن العمل إذا اقتضت الضرورة ذلك . ٦ - اتخاذ أية تدابير أو احتياطات أخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء .	١٥ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والمادة ٢/١٧ من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل المادة ١٧ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩

إعداد محقق (أ) / عبدالله عبدالرسول الخضير

أ - تسبب إختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء :

١ - إذا كان المتهم أو المجني عليه قاضياً أو عضواً في النيابة العامة :
" المادة ٣/٣٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء " .

٢ - إذا كان المتهم حدثاً لم يبلغ الثامنة عشر من العمر :
" المادة ١/١ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ٢٠١٥ ، والمادة ٥/١ من القانون الأخير رقم ١١١ لسنة ٢٠١٥ " .

٣ - إذا كان المتهم أو المجني عليه طبيباً بشرياً أو طبيب أسنان، فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور وما قد تربط بها من جرائم أخرى :
" المادة ٧٧ من القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها " .

٤ - إذا كانت التحقيق مع محامي في جريمة متصلة بعمله :
" المادة ١١ مكرر من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم " .

٥ - إذا كان المتهم خبير الإدارة العامة للخبراء والجريمة المنسوبة إليه بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته :
" المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ بتعديل أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ " .

٦ - إذا تضمنت الواقعة جريمة تشكل جنائية :
" المادة ١/٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ " .

٧ - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت عن طريق شبكة المعلومات أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وكان بها نشر :
" المادة ٦ ، ١٧ من القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات " .

٨ - إذا كانت الجريمة تعتبر من جرائم العنف الأسري وقد وقعت من أحد الصفات المذكورة في نص المادة ١ من القانون ١٦ لسنة ٢٠٢٠ في شأن الحماية من العنف الأسري :
" المادة ١/١ ، ٢ ، ٤ من القانون سالف البيان " .

٩- إذا كان المتهم قد حاز على ماله من المواد المخدرة
" المادة ٣٣ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ الخاص بتعديل القانون ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن
مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها " .

١٠ - إذا كان المتهم قد حاز على مادة من مواد المؤثرات العقلية بقصد التعاطي .
" المادة ٣٩ من القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٧ الخاص بتعديل القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن
مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها " .

ب - الحصانات وأسانيدها :

- ١ - حصانة القضاة وأعضاء النيابة العامة :
" المادة ٣٧ من المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء " .
- ٢ - حصانة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات :
" المادة ١٤ من القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠١ بشأن الإدارة العامة للتحقيقات " .
- ٣ - حصانة أعضاء البعثات الدبلوماسية الممثلين لدولهم في دولة الكويت والمعتدين
من قبل دولة الكويت :
" المواد ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤٣ من اتفاقية فيينا للعلاقات
الدبلوماسية لعام ١٩٦١ ، والمعتمدة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٩ بشأن انضمام
الكويت إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ " .
- ٤ - حصانة خبير الإدارة العامة للخبراء :
" المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ " .
- ٥ - حصانة أعضاء السلطة التشريعية :
" المادة ١١١ من دستور دولة الكويت " .

تم بحمد الله

أ/ عبدالله عبدالرسول الخضير

محقق(أ) - عضو الإدارة العامة للتحقيقات